

Sachverhalt und Aktenkern

ÖPP-Akte Schulcampus Havelstadt: Projektgesellschaft, Vergabe, Beihilfe, Wirtschaftlichkeitsvergleich, kommunale Kontrolle und Exit.

Beteiligte

- Antragstellerin/Mandantin: Dr. Marlene Auenfeld
- Gegenseite/Behörde: je nach Plugin zuständige Fachbehörde oder privater Akteur
- Bearbeiter: Referat Recht und Strategie

Problemkern

Die Akte enthält absichtlich mehrere Ebenen: Hauptanspruch, Verfahrensfrage, Kosten-/Fristenproblem, Beweisproblem und Kommunikationsrisiko. Sie ist nicht als gelöster Examensfall gebaut, sondern als Arbeitsakte für das Plugin.

Offene Punkte

1. Rechtsgrundlage live prüfen.
2. Zuständigkeit und Rechtsweg festlegen.
3. Fristen und Gebühren/Kosten in den Tracker übernehmen.
4. Nächsten Schriftsatz oder Antrag erzeugen.

Entwurf nächster Schritt

Ziel

Aus der Akte soll ein belastbarer erster Schritt im Bereich **Öffentliches Wirtschaftsrecht** entstehen.

Arbeitsauftrag an das Plugin

1. Akte zusammenfassen.
2. Zuständigkeit und Rechtsgrundlage live prüfen.
3. Kosten-, Fristen- und Beweisrisiko als Ampel ausgeben.
4. Entwurf für den nächsten Antrag, Widerspruch, Klagebaustein oder Behördenbrief erstellen.
5. Eine kurze, verständliche Erklärung für die Mandantin hinzufügen.

Ergänzende ÖPP-Akte Schulcampus Havelstadt

Vollständige Gesprächsnotiz

Am 04.06.2026 schilderte Stadt Havelstadt, Projektgesellschaft Campusbogen GmbH und Bürgerinitiative "Offene Schule" die Angelegenheit in einem längeren Telefonat. Gegenstand ist ÖPP-Struktur für Neubau und Betrieb eines Schulcampus, Vergabe, Kommunalaufsicht, Haushaltsrisiko und Streit über Nebenflächen für private Nutzung. Die Darstellung war nicht linear: Zunächst standen praktische Fristen und die Sorge vor Eskalation im Vordergrund, danach erst die rechtliche Einordnung. Für die weitere Bearbeitung ist deshalb wichtig, die Akte nicht nur nach Rechtsgebieten, sondern nach Entscheidungsdruck zu ordnen: Was muss sofort gesichert werden, was darf noch offen bleiben, und welche Erklärung kann später als Einlassung, Geständnis, Anerkenntnis oder zumindest als ungünstige Tatsachenbehauptung gelesen werden.

Der Wirtschaftlichkeitsvergleich enthält eine optimistische Auslastung der Sporthalle am Abend. Die Kommunalaufsicht fragt, ob die langfristige Betreibervergütung haushaltsrechtlich ausreichend abgebildet ist. Die Bürgerinitiative vermutet eine verdeckte Privatisierung. Nach Durchsicht der bisherigen Unterlagen fällt auf, dass mehrere Beteiligte dieselben Worte unterschiedlich verwenden. "Freigabe", "Kenntnis", "Sicherung", "Rüge" und "Abstimmung" tauchen in E-Mails, Tabellen und Gesprächsnotizen auf, ohne dass klar ist, ob damit eine rechtliche Erklärung, eine interne Arbeitsanweisung oder nur eine vorläufige Arbeitshypothese gemeint ist. Für die weitere Bearbeitung genügt deshalb kein bloßer Ergebnisvermerk. Erforderlich ist ein nachvollziehbarer Ablauf mit Tonfall, Unsicherheiten und Belegstellen, damit spätere Schreiben, Gespräche und Anträge auf derselben Tatsachengrundlage stehen.

E-Mail des Kämmerers an Projektsteuerung und Rechtsamt

`` Von: kaemmerei@havelstadt.test An: rechtsamt@havelstadt.test;
projektsteuerung@campusbogen.test Datum: Do 04.06.2026, 08:47 Uhr Betreff: ÖPP
Schulcampus - Risiko Nebenflächen und Wirtschaftlichkeitsvergleich ``

Guten Morgen,

ich fasse den Stand noch einmal vollständig zusammen, weil mir nach dem gestrigen Gespräch aufgefallen ist, dass wir sonst zu schnell in die Bewertung springen. Wir haben einerseits Unterlagen, die wirklich belastbar sind, andererseits aber auch viele Aussagen, die nur als Hörensagen, Rückschau oder interne Erwartung formuliert wurden. Ich möchte vermeiden, dass wir aus einem ungeordneten Zwischenstand eine Erklärung machen, die später gegen uns verwendet wird.

Wichtig ist mir außerdem, dass wir die Beteiligten nicht mit pauschalen Vorwürfen konfrontieren. Bitte bereiten Sie die nächsten Schritte so vor, dass wir konkrete Fragen stellen können: Wer wusste wann was, welches Dokument lag vor, wer durfte für wen handeln, welche Frist lief, und welche Alternative wäre realistisch gewesen? Wenn wir nur abstrakt "Compliance" oder "Rechtsrisiko" sagen, bekommen wir vermutlich Abwehr. Wenn wir dagegen sauber nach Datum, Dokument und Entscheidung fragen, bekommen wir verwertbare Antworten.

Bitte formulieren Sie transparent, welche Risiken rechtlich, wirtschaftlich und politisch zu entscheiden sind, ohne das Projekt künstlich schönzurechnen. Bitte geben Sie mir bis morgen 12:00 Uhr eine Fassung, die ich intern weiterleiten kann. Sie darf gern klar sein, aber sie soll nicht dramatisieren. Wir brauchen eine Sprache, die die Sache ernst nimmt und trotzdem handhabbar bleibt.

Viele Grüße

Interner Arbeitsvermerk

Die Akte ist nicht entscheidungsreif, aber sie ist arbeitsfähig. Der nächste Schritt besteht nicht darin, eine abschließende Rechtsmeinung zu formulieren, sondern die beweisbaren Tatsachen von Wertungen zu trennen. Dabei sind vier Ebenen auseinanderzuhalten.

Erstens: der dokumentierte Ablauf. Hierzu gehören E-Mails, Tabellen, Vermerke, Bescheide, Protokolle, Rechnungen, Fotos und Systemlogs. Diese Unterlagen sind nur dann hilfreich, wenn sie mit Datum, Urheber, Empfänger und Anlass erfasst werden. Ein Screenshot ohne Kontext ist kein guter Beleg; eine E-Mail ohne Anhänge kann missverständlich sein; ein Tabellenstand beweist selten, wer ihn verändert hat.

Zweitens: die rechtliche Schwelle. Die Akte darf nicht so behandelt werden, als sei jede Unordnung bereits ein Rechtsverstoß. Zu prüfen ist jeweils, welche Tatbestandsmerkmale wirklich erfüllt sein müssen, welche Obliegenheiten nur vertraglich wirken, welche behördlichen Anforderungen formell sind und welche Punkte lediglich gute Praxis darstellen. Diese Trennung verhindert, dass die Gegenseite Nebensächlichkeiten als Hauptproblem setzt.

Drittens: die Kommunikationslinie. Nach außen sollte nicht behauptet werden, was noch nicht belegt ist. Nach innen darf die Lage aber auch nicht verharmlost werden. Eine brauchbare Formulierung lautet: "Wir prüfen den Vorgang anhand der gesicherten Unterlagen, halten die tatsächliche Bewertung offen und melden uns nach Abschluss der Dokumentensichtung mit konkreten Korrektur- oder Verteidigungsvorschlägen."

Viertens: die Entscheidungsvorlage. Die Mandantschaft benötigt kein abstraktes Lehrbuch, sondern Optionen. Option A ist die kooperative Klärung mit begrenzter Offenlegung. Option B ist eine formelle Verteidigungslinie mit Akteneinsicht, Fristenkontrolle und Schweige-/Zurückbehaltungsrechten. Option C ist eine wirtschaftliche Bereinigung durch Vergleich, Nachbesserung oder interne Maßnahme, wenn das rechtlich zulässig und taktisch sinnvoll ist.

Entwurf Entscheidungsvorlage Stadtrat

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir zeigen die rechtliche Prüfung des oben genannten Vorgangs an. Damit die Angelegenheit sachgerecht bearbeitet werden kann, bitten wir zunächst um Übersendung der vollständigen Unterlagen, auf die Sie Ihre bisherige Bewertung stützen. Dazu gehören insbesondere sämtliche Ausgangsschreiben, Anlagen, Protokolle, Zustellnachweise, internen Vermerke, Lichtbilder, Tabellenstände und etwaige elektronische Kommunikationsdaten, soweit diese für den konkreten Vorgang herangezogen werden sollen.

Unsere Mandantschaft wird den Sachverhalt sorgfältig aufarbeiten. Eine abschließende Stellungnahme ist vor Einsicht in die vollständige Entscheidungsgrundlage nicht möglich. Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass kurze Zusammenfassungen, telefonische Eindrücke oder einzelne Screenshots die vollständige Aktenlage nicht ersetzen. Entscheidend ist, welche konkrete Tatsache zu welchem Zeitpunkt dokumentiert war und welche rechtliche Folge daraus abgeleitet werden soll.

Bitte teilen Sie außerdem mit, welche Frist Sie für die Stellungnahme zugrunde legen und ob eine Fristverlängerung bis zum 24.06.2026 gewährt wird. Die Verlängerung ist erforderlich, weil mehrere Unterlagen bei Dritten angefordert werden müssen und weil die Akte ohne diese Unterlagen nicht verantwortbar bewertet werden kann.

Mit freundlichen Grüßen

[Entwurf]

Beweis- und Fristenlogik

Punkt	Konkrete Frage	Benötigter Beleg	Risiko, wenn offen
Zugang	Wann ging welches Schreiben tatsächlich zu?	Umschlag, Zustellnachweis, E-Mail-Header, Empfangsbestätigung	Frist falsch berechnet oder unklare Präklusion
Urheberschaft	Wer hat die maßgebliche Erklärung abgegeben?	Signatur, Vollmacht, Rollenbeschreibung, Systemprotokoll	Erklärung wird falscher Person zugerechnet
Inhalt	Was stand im vollständigen Dokument, nicht nur in der Zusammenfassung?	Volltext, Anlagen, vorherige Versionen	Akte wirkt dünn und angreifbar
Reaktion	Wer reagierte wann und mit welchem Ziel?	Antwortmail, Gesprächsnotiz, Kalendertermin	Schweigen oder Eile wird falsch interpretiert
Nächster Schritt	Was muss jetzt entschieden werden?	Fristenliste, Verantwortliche, Entscheidungsvermerk	Verfahren läuft weiter, ohne dass die Mandantschaft steuert

Weiterer Bearbeitungsvermerk

Für die nächste Durchsicht wird vorgeschlagen, den Vorgang nicht vorschnell auf “richtig” oder “falsch” zu verkürzen. Zweckmäßiger ist ein dreistufiger Arbeitsgang: zunächst Tatsachen und Belege sichern, danach die rechtlichen Schwellen prüfen und erst anschließend einen Text erzeugen, der nach außen verwendbar ist. Offene, streitige und beweisbedürftige Punkte bleiben dabei ausdrücklich sichtbar; sie werden nicht zugeschüttet, sondern in eine Form gebracht, mit der die Beteiligten weiterarbeiten können.

Datei: 03-email-anfrage-oder-behoerdenpost.eml

Von	marlene.auenfeld@example.org
An	recht@example.org
Datum	Tue, 02 Jun 2026 09:18:00 +0200
Betreff	Unterlagen und nächste Schritte - Öffentliches Wirtschaftsrecht

Guten Morgen,

anbei die Unterlagen. Ich verstehe vor allem nicht, welche Frist wirklich läuft und ob die Behörde die Kosten so verlangen darf. Bitte einmal sauber sortieren und einen nächsten Schritt vorbereiten.

Viele Grüße

Marlene Auenfeld

Datei: 02-fristen-kosten-risiken.csv

Punkt	Frist	Kosten	Status	Risiko
Erstantrag/Erstscheiben	sofort	offen	Entwurf	Gelb
Behördenreaktion	1 Monat prüfen	moeglich	wartet	Gelb
Widerspruch/Klage	nach Bescheid live prüfen	Gerichtskosten prüfen	optional	Rot bei Fristversaeumnis

Tabellenblatt: Tracker

Vorgang	Normpfad	Zuständig	Frist	Status	Nächster Schritt
Akte sortieren	Livecheck	Bearbeiter	heute	offen	Plugin allgemein starten
Schreiben	Spezialskill	Behörde/Gegner	3 Tage	Entwurf	Freigabe holen

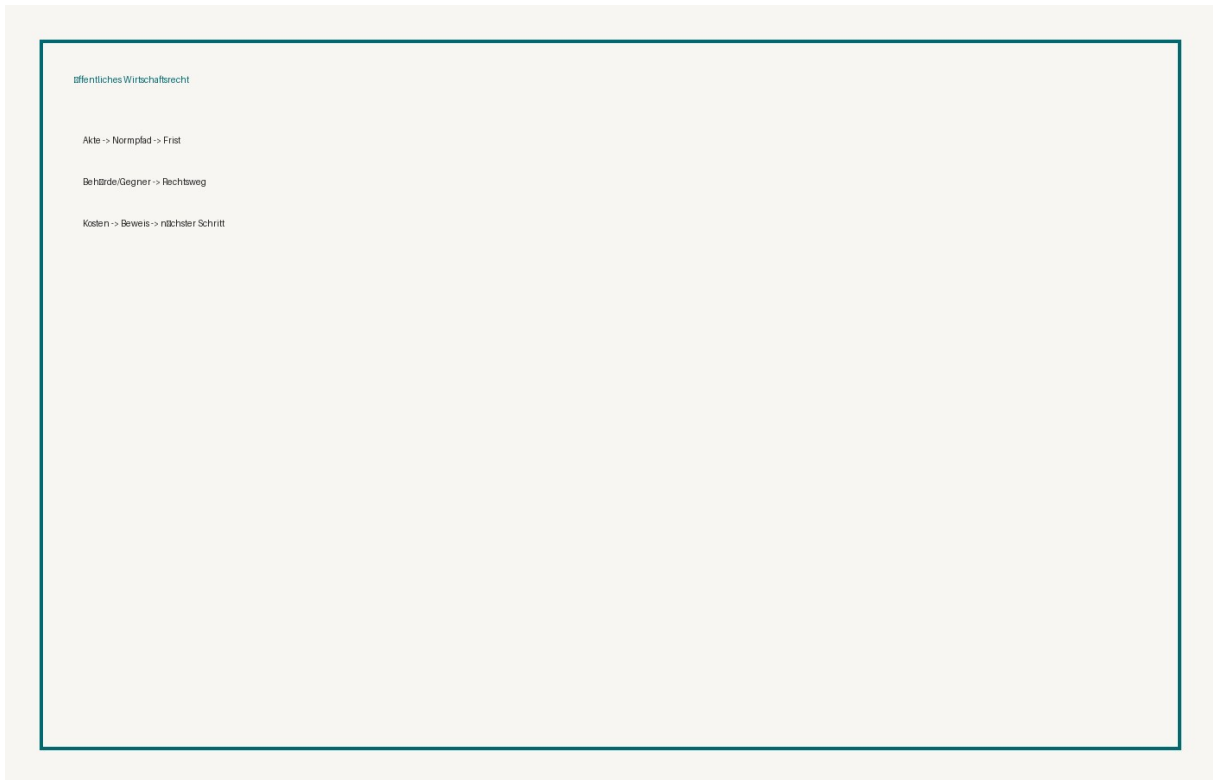
Arbeitsvermerk Öffentliches Wirtschaftsrecht

ÖPP-Akte Schulcampus Havelstadt: Projektgesellschaft, Vergabe, Beihilfe, Wirtschaftlichkeitsvergleich, kommunale Kontrolle und Exit.

Der Vermerk trennt Sachverhalt, Rechtsgrundlage, Zuständigkeit, Frist, Kostenrisiko, Beweisbedarf und nächsten Schritt.

Rechtsstand, Rechtsprechung und Behördenpraxis sind vor produktiver Nutzung live zu prüfen.

Datei: 06-bildanlage-lagekarte.jpg



Bilddatei: 06-bildanlage-lagekarte.jpg